

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת רם בן ברק
ינון אזולאי

פ/25/6637

הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון – אסדרת חומרים הודפים), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 1 בחוק חומרי נפץ, התשי"ד–1954¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חומר בלתי מאושר" יבוא:
- "חומר הודף" – חומר כימי או תערובת חומרים הכוללים דלק ומחמצן, שאינם יוצרים דטונציה וגל הדף, אלא מיועדים לעבור תגובת בעירה כימית מהירה המלווה בייצור גזים לשם הדיפה או הנעה";
2. הוספת פרק חמישי 18. אחרי סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא:

2

"פרק חמישי 2: אסדרת חומרים הודפים

18טז. השר רשאי לקבוע בתקנות תנאים מיוחדים החזקה, שימוש ושינוע של חומר הודף למטרות מחקר ופיתוח במטרות מחקר ופיתוח להשכלה גבוהה, במכוני מחקר או בתעשייה, לרבות פטור מהיתר או תנאים מקלים לקבלת היתר, ובלבד שהכמות המוחזקת אינה עולה על כמות סף מרבית שיקבע.

18יז. (א) השר רשאי לקבוע חובת הכשרה או מינוי קביעת חובת הכשרה ומינוי אחראי בטיחות לעוסקים בחומר הודף; ההכשרה תיקבע בהתאם לאופיו הייחודי של החומר ורמת הסיכון הכרוכה בו, ולא תותנה בהכשרה המיועדת לעיסוק בחומרי נפץ או בהסמכת ממונה על פיצוצים.

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 64.

(ב) בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע אמות מידה להכרה בהכשרות בטיחות מקצועיות שניתנו ערב התקנתן, לרבות אלו שניתנו במפעלים ביטחוניים בתחום החומרים ההודפים, ובהכשרות הריענון שניתנו בתחום זה."

דברי הסבר

חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), מסדיר את הייצור והשימוש בחומרים נפצים, אך אינו מבחין בין חומרי נפץ לבין חומרים הודפים: בעוד שחומרי נפץ (סיווג 1.1 – על פי טבלת קבוצות תאימות GC's, טבלה מקובלת לסיווג חומרים מסוכנים) פועלים בתהליך ניפוץ היוצר גל הדף בעל השפעה הרסנית, חומרים הודפים (סיווג 1.3 על פי אותה הטבלה), נועדו לעבור תגובת בעירה כימית מבוקרת לשם הדיפה או הנעה ואינם יוצרים גל הדף.

בשל היעדר האבחנה בחוק, על חומרים הודפים חלים כיום תנאי רישוי מחמירים ומרחקי בטיחות התואמים חומרי נפץ, מה שמונע החזקת כמויות מזעריות למטרת מחקר ללא היתרים מורכבים. המצב הקיים מהווה חסם משמעותי בפני מוסדות מחקר ואוניברסיטאות בישראל, המנועים מלקדם מחקר בסיסי בתחום. כתוצאה מכך, נפגעת היכולת של התעשיות הביטחוניות להטמיע טכנולוגיות חדשות, והמחקר המדעי בישראל נותר מאחור.

קושי נוסף נובע מדרישות ההכשרה, המחייבות כיום קורס ממונה פיצוצים המיועד במקורו לעובדי מכרות ומחצבות ואינו רלוונטי לעבודה המחקרית עם חומרים אלו.

התיקון המוצע נועד ליצור רגולציה מותאמת המאזנת בין צורכי הבטיחות לבין קידום המדע והתעשייה הביטחונית. מוצע להגדיר רשמית את המונח "חומר הודף" על בסיס סיווגים בין-לאומיים ולהסמיך את השר לקבוע הקלות או פטורים מהיתר ייצור והחסנה עבור מוסדות מחקר, בכפוף לכמויות סף מרביות. בנוסף, מוצע לקבוע מסלול הכשרה ייעודי העוסק בסיכוני התלקחות במקום ניפוץ, תוך הכרת המדינה בהכשרות הבטיחות המקצועיות המבוצעות בתעשיות הביטחוניות. תיקון זה יאפשר לאקדמיה הישראלית לשוב לחזית המחקר העולמית ולסייע בקידום פלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות למערכת הביטחון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ו (23.03.2026)